

(二) 强奸事实

2020年10月29日，在某甲镇某乙村马某家，被告人高某强行与孙某某(十二周岁)发生性关系。次日，在某甲镇某甲村伦某某家，被告人高某、代某某与张某某(已死亡)对孙某某进行轮奸。2020年10月31日，在某甲镇某甲村伦某某家老房子，被告人李某某、高某、代某某与张某某对孙某某进行轮奸。

(三) 寻衅滋事事实

2020年10月31日下午，被告人李某某、高某、代某某与伦某某、潘某某、张某某(已死亡)等人在某乙镇某村一空地处，殴打在校学生林某某并让其跪下道歉。之后，李某某等人又找借口再次对林某某殴打。

【案件焦点】

未成年人恶势力组织的准确认定。

【法院裁判要旨】

河北省承德市中级人民法院经审理认为：被告人李某某、高某等人相互勾结，形成以李某某、高某为首，代某某、郭某某与潘某某、伦某某等人为固定成员的恶势力团伙，该团伙多次采用威胁、恐吓等手段在某学校内外随意拦截殴打学生、索要财物，严重影响学生学习、学校秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。被告人李某某、高某、代某某、郭某某的行为分别构成故意伤害罪、强奸罪、寻衅滋事罪。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位，部分被告人犯罪时系未成年人及赔偿谅解等情况，判决：

一、被告人李某某犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯强奸罪，判处有期徒刑十三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身；

二、被告人高某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年；犯强奸罪，判处有期徒刑十年；决定执行有期徒刑十八年；

三、被告人代某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯强奸罪，判处有期徒刑六年；决定执行有期徒刑七年；

四、被告人郭某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。

一审宣判后，高某提出上诉。

河北省高级人民法院经审理认为：恶势力组织是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，涉案人员除一人年满十九周岁外，其余均为十五周岁及以下未成年人，且纠集在一起的时间较短，作案时间较为集中，所涉犯罪事实不多，“为非作恶，欺压百姓”特征不够明显，与恶势力的认定标准尚有差距，不宜认定恶势力，也符合对未成年被告人、被害人的双向保护和对未成年人犯罪的教育、感化、挽救政策，有利于未成年被告人的教育改造。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但认定李某某、高某、代某某、郭某某等人为恶势力团伙有误，应

当纠正。

河北省高级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是未成年人涉嫌恶势力犯罪的典型案件。生效裁判在严把恶势力标准的同时，体现出对未成年人“教育、感化、挽救”方针、“教育为主、惩罚为辅”原则及“包容宽容但绝不纵容”的司法政策。

一、对本案是否认定恶势力的意见分歧

恶势力虽不涉及《中华人民共和国刑法》中独立罪名，在个案中对定罪量刑没有影响，但一旦被认定，将会在后期刊罚执行过程中对被告人产生实质不利影响。所以司法实践中，是否构成恶势力犯罪常是诉辩争论的焦点。本案又涉及未成年人，故存在较大意见分歧。

一种意见认为，该未成年人犯罪团伙中纠集者相对固定，亦有符合要求的其他成员。虽然该团伙纠集时间较短，但明显存在“帮派思想”“江湖义气”，在某中学附近，多次采取辱骂、殴打等手段威胁、恐吓在校学生，主动连续实施多起恶性犯罪活动，在当地造成较为恶劣的社会影响。符合恶势力认定标准，应当认定为恶势力。

另一种意见认为，本案不符合恶势力的犯罪特点，四被告人虽有多次违法犯罪“恶”的一面，但没有相对稳定成“势”的一面。该团伙纠集时间明显过短，“为非作恶，欺压百姓”特征不够明显，且属于未成年人特殊群体犯罪，应与典型的恶势力有所区分，不应当认定为恶势力。

二、准确认定恶势力犯罪的依据及适用

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定了恶势力的概念。《中华人民共和国反有组织犯罪法》吸收前述意见关于恶势力、恶势力团伙的概念表述，将恶势力组织上升为法律概念。上述法律和规范性文件是认定恶势力的基本依据。

准确认定恶势力应当在既有规定框架内，重点把握恶势力的法律特征。即：一是共同实施违法犯罪活动的人员具有一定的稳定性，纠集者相对固定；二是经常纠集在一起，于二年之内以暴力、威胁或者其他手段在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动；三是为非作恶，欺压百姓，达到扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响的程度。

1. 对“经常纠集在一起”的认定要重点审查被告人日常联系是否紧密，有无在一定时期内共同“多次实施违法犯罪活动”。本案中，团伙成员之间认识时间短，案发前彼此认识多则一个月，少则仅一周，且检察机关指控的故意伤害、强奸、寻衅滋事罪共涉及的五起犯罪事实，集中发生在2020年10月29日至11月1日四天内，另外两起殴打在校学生并拍摄视频的违法事实分别发生在2020年10月19日、10月27日两天内，不符合多次实施违法犯罪活动的时间跨度要求，“纠集在一起”的时间明显较短，难以体现违法犯罪的“持续性”“稳定性”，不足以作为违法犯罪组织来评价。

2. “为非作恶，欺压百姓”特征是恶势力与普通共同犯罪团伙的关键标志。所谓“为非作恶，欺压百姓”是指做坏事、施恶行，欺负、压迫群众。因此，暴力、威胁是恶势力较常采用的违法犯罪活动手段。本案中，未成年人团伙在校园内外以大欺小、恃强凌弱，属于实施性质较为恶劣的校园欺凌引发的违法犯罪活动，虽对特定对象造成伤害，对部分学生形成心理强制或者威慑，扰乱学校教学管理秩序，但与“为非作恶，欺压百姓”，造成较为恶劣的社会影响尚有一定差距。

对比恶势力的法律特征，本案虽然在人员数量、组织分工、多次实施违法犯罪活动等方面符合要求，但“纠集在一起”时间明显较短，且尚不足以造成较为恶劣影响，不应认定为恶势力。

三、认定未成年人恶势力应当特别慎重

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，全部成员或者首要分子、纠集者以及其他重要成员均为未成年人的，认定恶势力时应当特别慎重。本案裁判进一步明确，对纠

